

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 907/2533

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

โจทก์

นางสมร รอดกสิกรรม

จำเลย

นางสมร รอดกสิกรรม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 17,69 วรรค 3,102 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ฯลฯ ฐานมีฝิ่นไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 3 ปี ฐานจำหน่าย
ฝิ่นจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ฐานมีฝิ่นไว้ในความครอบ
ครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 1 ปี 6 เดือน ฐานจำหน่ายฝิ่นจำคุก 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุก
2 ปี 12 เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 51,50)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 3,36)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะ
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะ
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>